

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 760/2539 นายนเรศ สุวรรณพานิช
นายรัช ม่วงสกุล

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 84, มาตรา 183, มาตรา ตาราง 2 ท้าย ป.วิ.พ

ตามรายงานกระบวนการพิจารณาซึ่งเป็นวันนัดชี้สองสถาน โจทก์ยื่นต้นฉบับเอกสาร 4 ฉบับ ศาลหมาย จ.1 ถึง จ.4 และได้สอบถามทนายจำเลยถึงคำให้การแล้ว ทนายจำเลยแถลงว่า จำเลยได้ทำสัญญาเช่าตามเอกสารหมายจ.1 และจำเลยได้ลงลายมือชื่อในหนังสือส่งมอบตึกที่เช่าคืนและเลิกสัญญาเช่าตามเอกสารหมาย จ.2 จริง ดังนี้ย่อมฟังข้อเท็จจริงได้ว่า จำเลยได้ให้โจทก์เช่าตึกแถวและโจทก์ได้บอกเลิกสัญญาเช่าโดยส่งมอบตึกแถวที่เช่าคืนให้แก่จำเลยเป็นที่เรียบร้อยตามฟ้องโจทก์จริง กรณีเช่นนี้ไม่จำเป็นต้องอาศัยพยานเอกสารหมาย จ.1 และ จ.2 โจทก์จึงไม่จำเป็นต้องชำระค่าอ้างเอกสารดังกล่าว

ตามรายงานกระบวนการพิจารณาซึ่งเป็นวันนัดชี้สองสถาน โจทก์ยื่นต้นฉบับ
เอกสาร 4 ฉบับ ศาลหมาย จ.1 ถึง จ.4 และได้สอบถามทนายจำเลยถึงคำให้การแล้ว
ทนายจำเลยแถลงว่า จำเลยได้ทำสัญญาเช่าตามเอกสารหมายจ.1 และจำเลยได้ลง
ลายมือชื่อในหนังสือส่งมอบตึกที่เช่าคั้นและเลิกสัญญาเช่าตามเอกสารหมาย จ.2 จริง
ดังนี้ย่อมฟังข้อเท็จจริงได้ว่า จำเลยได้ให้โจทก์เช่าตึกแถวและโจทก์ได้บอกเลิก
สัญญาเช่าโดยส่งมอบตึกแถวที่เช่าคั้นให้แก่จำเลยเป็นที่เรียบร้อยตามฟ้องโจทก์จริง

กรณีเช่นนี้ไม่จำเป็นต้องอาศัยพยานเอกสารหมาย จ.1และ จ.2 โจทก์จึงไม่จำเป็นต้องชำระค่าอ้างเอกสารดังกล่าว

(มหินทร์ สุรดิษฐ์กูร-อากาศ บำรุงชีพ-ชัยนาท พันดาวงศ์)

ศาลแพ่งธนบุรี - นายสมพล กาญจนมา

ศาลอุทธรณ์ - หม่อมหลวงเฉลิมชัย เกษมสันต์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ